

REGLAMENTO INTERNO:

“CIUDAD EL RECREO LA PAZ” (FIDEPAZ)



VERSIÓN 2.0

DISEÑO Y REVISIÓN POR:
SANTIAGO PEREZ RODRÍGUEZ



REGLAMENTO INTERNO DEL FRACCIONAMIENTO
“CIUDAD EL RECREO LA PAZ”

Aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Colonos el 11 de febrero de 2022.
Inscrito ante el organismo del Ayuntamiento responsable del desarrollo urbano el 17 de febrero de 2022;
Modificado en la Asamblea General Extraordinaria de Colonos el 08 de febrero de 2023.

TEXTO VIGENTE

Última Reforma Asamblea General Extraordinaria de Colonos 10-02-2023

Elaborado y Revisado por: Santiago Pérez Rodríguez

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS-----2

- CAPÍTULO I -----3

DISPOSICIONES GENERALES-----3

- CAPÍTULO II -----4

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLONOS-----4

- CAPÍTULO III -----5

SUPREMACÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE COLONOS-----5

- CAPÍTULO IV -----8

DE LA AUTORIDAD DE LA ASOCIACIÓN-----8

- CAPÍTULO V -----9

DEL OFICIAL DE VIGILANCIA-----9

- CAPÍTULO VI -----10

CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS-----10

- CAPÍTULO VII -----13

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL USO, DENSIDAD E IMAGEN URBANA-----13

- CAPÍTULO VIII -----13

NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD E HIGIENE.-----13

- CAPÍTULO IX -----15

SANCIONES-----15

- CAPÍTULO X -----16

MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS-----16

T R A N S I T O R I O S-----16

CUOTAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE COLONOS-----18

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 30 de julio de 1975, el Gobierno Federal constituyó el fideicomiso de la Ciudad El Recreo La Paz, (Fidepaz), según escritura pública No. 111,681, protocolizada ante el Notario Público No. 31, de la Ciudad de México, designó a Nacional Financiera, S.N.C, como institución fiduciaria.

En aquella época, se encontraba vigente el Reglamento de Fraccionamientos para el Territorio de Baja California Sur, expedido por el Ejecutivo Federal el 30 de diciembre de 1969.

El fideicomiso de la Ciudad El Recreo La Paz, (Fidepaz) proyectó un plan maestro con diseño urbano para un fraccionamiento tipo **residencial turístico** y expidió un reglamento de construcción.

El 14 de diciembre de 1988, el Departamento de Proyecto y Control de Desarrollo Urbano de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de La Paz, autorizó el plano oficial del fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, con lotes tipo de 450 metros cuadrados con infraestructura vial y áreas verdes tipo fraccionamiento **residencial alto**.

El 19 de febrero de 1990, la Junta de Comité Técnico y Distribución aprobó la extinción del fideicomiso de “Ciudad El Recreo La Paz (Fidepaz).”

El 02 de mayo de 2000, se promulgó el Reglamento de Fraccionamientos para el Estado de Baja California Sur, vigente.

El Consejo Directivo de la “Asociación de Colonos del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz”, A.C, presidido por la Dra. Beatriz Haro, detectó que en las últimas dos décadas: la autorización de uso de suelo y licencias de construcción irregulares y residenciales cerrados situados en el fraccionamiento; la omisión del ayuntamiento para solucionar problemas urbanos rezagados; la falta de pago de cuotas de comercios, consultorios médicos, oficinas de gobierno; la insuficiente aportación de cuotas ordinarias de colonos y la ausencia de medidas disciplinarias coercitivas activaron un proceso descendente de desvalorización y deterioro del fraccionamiento.

El 15 de noviembre de 2021, el Consejo Directivo de “Asociación de Colonos del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz”, A.C, presidido por la Dra. Beatriz Haro socializa el proyecto del Reglamento Interior del fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz entre los colonos para recibir sus comentarios y propuestas.

Igualmente, se envió el proyecto de Reglamento Interior a diversos organismos públicos y privados, conforme lo siguiente:

- Lic. José Alberto Castro Salazar, Presidente del Colegio de Notarios en B.C.S, el 02 de diciembre de 2021.

- Luis Alberto Nah González. Director General del Catastro del Ayuntamiento de La Paz, B.C.S, el 02 de diciembre de 2021.
- Lic. Daniel de la Rosa. Procurador General de Justicia en el Estado de B.C.S, el 03 de diciembre de 2021.
- Ing. Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de B.C.S, el 03 de diciembre de 2021.
- Lic. Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de B.C.S, el 09 de diciembre de 2021.

Posteriormente, se respondieron preguntas y se consideraron todas sus propuestas para su adición al proyecto del reglamento interior.

Con el fin de fortalecer el estatus **residencial alto**, interceder ante las autoridades y tribunales competentes para que todas las autorizaciones de uso de suelo y licencias se ajusten a las normas aplicables; precisar el diseño arquitectónico de construcciones; mejorar la imagen urbana; recaudar dinero suficiente para administrar, representar y defender legalmente el interés común de todos los colonos e **iniciar el ciclo de revalorización** del fraccionamiento; y

C O N S I D E R A N D O

Cumplir las normas que regulan la infraestructura de lotes urbanos destinados a la edificación de habitaciones unifamiliares de uso y densidad de tipo residencial alto contenidas en la Ley del Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur y el Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California Sur; los colonos constituidos en Asamblea General Extraordinaria de Colonos, Órgano Supremo del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, aprobaron y han tenido a bien expedir, el siguiente:

- CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento derivan del Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California Sur y tienen por objeto regular la organización, funcionamiento y administración del fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, en La Paz, B.C.S.

Este cuerpo normativo establece los derechos y obligaciones de los colonos, así como las infracciones y sanciones aplicables a las personas que infrinjan cualquiera de sus normas.

Artículo 2. Para efectos de este reglamento se entiende por:

Ley: Ley del Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur.

Reglamento de fraccionamientos: Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California Sur.

Reglamento de construcción: El Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja California Sur.

Reglamento interior: El Reglamento Interior del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz.

Fraccionamiento: El fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, cuya delimitación está representada en el plano oficial actualizado.

Colono: Persona física o moral propietaria de uno o más lotes tipo. Se considerará colono ocupante aquella persona que use, goce, disfrute, administre, cuide, resguarde o habite un departamento, oficina, local o consultorio ubicado dentro del fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz. Ambos están obligados a observar este reglamento.

Lote tipo: Superficie de terreno de hasta 450 metros cuadrados situado en el fraccionamiento.

Asamblea general de colonos: Es el órgano supremo del fraccionamiento.

Asociación: La Asociación de Colonos del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, Asociación Civil.

Estado de Liquidación de Adeudos: Es el documento que refleja el monto de las cuotas, intereses moratorios, gastos de ejecución y/o sanciones que constituye título ejecutivo.

UMA: Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones en dinero previstas en este reglamento interior, conforme al valor publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Actualización (INEGI) en el Diario Oficial de la Federación vigente en la fecha en que es exigible el pago de las obligaciones.

- CAPÍTULO II - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLONOS

Artículo 3. Son derechos de los colonos:

- I. Participar con voz y voto en las asambleas generales de colonos.
- II. Recibir comunicados, circulares y convocatorias.
- III. Participar en el chat oficial del fraccionamiento.
- IV. Promover actividades culturales y deportivas.
- V. Presentar a la asociación proyectos de conservación del ambiente, reforestación y uso de energía autosustentable para el parque y camellones.

- VI. Que se salvaguarden sus datos e información personal de conformidad a la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares.

Artículo 4. Son obligaciones de los colonos:

- I. Cumplir con las normas establecidas en el presente reglamento.
- II. Inscribir nombre y apellidos, calle y número, fecha de registro o baja, correo electrónico y firma en el libro de registro de colonos.
- III. Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias.
- IV. Informar con anticipación de 07 (Siete) días naturales cuando deje de ser colono para registrar su baja en el libro, así como, sobre las operaciones de traslado de dominio y/o arrendamiento y/o comodato que pretenda realizar.
- V. Dar a conocer a sus promitentes compradores, arrendatarios, comodatarios y/o causahabientes, el contenido íntegro del reglamento interior.

**- CAPÍTULO III -
SUPREMACÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE COLONOS**

Artículo 5. La asamblea general de colonos es el órgano supremo del fraccionamiento y representa a todos, incluso a los ausentes y/o disidentes.

Artículo 6. La asamblea general de colonos está facultada para:

- I. Discutir y resolver los asuntos que incumben al fraccionamiento.
- II. Expedir y modificar el reglamento interior del fraccionamiento.
- III. Establecer las funciones y atribuciones de la asociación para la administración, representación y defensa jurídica de los intereses del fraccionamiento.
- IV. Fijar los emolumentos de los miembros de consejo directivo de la asociación; que podrán renunciarse por quienes decidan servir gratuitamente;
- V. Las demás que le confieren la Ley del Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur; el Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California Sur; y otras disposiciones aplicables.

Artículo 7. Las asambleas generales de colonos serán ordinarias o extraordinarias.

Serán asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar la iniciativa de creación y/o modificación del reglamento interior y sus anexos, así como asuntos trascendentes e impostergables. Todas las demás serán ordinarias.

Las asamblea ordinaria se celebrará cuando menos una vez por año, y las extraordinarias cuantas veces sea necesario.

Artículo 8. La convocatoria para las asambleas generales de colonos comprenderá el orden del día, fecha, hora, lugar. Indicará si se trata de asamblea presencial, virtual o mixta, así como la plataforma digital, el link y la contraseña para acceder vía remota, en su caso. Será firmada por el presidente y secretario del Consejo Directivo de la asociación en funciones.

La convocatoria se dará a conocer en el sitio web y en el chat oficial que administra la asociación y se fijará en el muro exterior visible de la oficina donde se ubique la administración principal de la asociación.

La asociación convocará a asamblea extraordinaria cuando sea requerida por el 25% de los colonos inscritos en el libro de registro, y en caso de que no lo hiciera en los siguientes quince días naturales, lo hará el juez de lo civil, a petición de los interesados.

No se requerirá convocatoria previa para asamblea extraordinaria cuando se encuentren presentes la totalidad de los colonos inscritos en el libro de registro con derecho a voto.

Se considerará que un colono quedó plenamente enterado y notificado legalmente de la celebración de una asamblea general de colonos, cuando habiendo acudido a la anterior, en ésta se fijó día, hora, lugar y forma en que se celebrará la próxima. De igual modo, cuando por acuerdo de la asamblea general de colonos se fije para la celebración de las asambleas ordinarias una forma, lugar, hora y fecha determinadas.

Artículo 9. Para la celebración de asambleas generales de colonos se observarán las siguientes reglas:

1. Entre la publicación de la primera convocatoria y la celebración de la asamblea deberá mediar un plazo de cuando menos 07 (siete) días calendario. No forman parte de dicho plazo el día de la publicación ni el de la reunión.
2. Cuando la asamblea general de colonos se celebre en virtud de primera convocatoria, se requerirá de un quórum de asistencia del 50% más uno de los colonos inscritos en el libro de registro de colonos.
3. La asamblea en segunda convocatoria podrá celebrarse una vez transcurridos quince minutos de la hora y fecha fijada para la celebración de la asamblea en primera convocatoria.
4. Cuando la asamblea general de colonos se celebre en segunda convocatoria, se declarará legalmente instalada con los colonos presentes y sus resoluciones obligan a todos los demás, incluso a los ausentes y/o disidentes.
5. Los colonos podrán ser representados mediante carta poder simple firmada ante dos testigos.
6. Se reputa disidente aquel colono que después de pasar lista de asistencia abandone la asamblea, su voto se sumará al de la mayoría. Ausente es aquel colono que, por cualquier

motivo, omita asistir a la asamblea, se considerará conforme con los acuerdos y resoluciones adoptados.

7. Se podrán realizar asambleas generales de colonos de forma virtual por medio de cualquier plataforma de tecnología digital a elección de la asociación, las cuales tendrán la misma validez que las realizadas en forma presencial.

8. La plataforma digital elegida no será cambiada, salvo causa justificada, y deberá contar con video y audio. El colono que participe de manera virtual en una asamblea mantendrá su video encendido para que su rostro, nombre completo, calle y número de inmueble que representa sea visible por todos los demás al pasar lista, emitir su voto y/o hacer uso de la voz.

9. La asamblea general de colonos contará con un presidente y un secretario, cargos que serán ocupados por quienes ostenten tales posiciones en la asociación.

10. El presidente al iniciar la asamblea podrá nombrar a una persona neutral, que sepa resolver con habilidad y temple momentos de tensión, que conozca las normas que rigen al fraccionamiento para conducir la asamblea como moderador.

11. De entre los colonos presentes, se nombrará a dos escrutadores, quienes pasarán lista de asistencia y realizarán el conteo de votos de los asuntos del orden del día.

12. Después de pasar lista de asistencia y establecido el quórum legal, la asamblea podrá aprobar la suspensión del derecho de voto de aquellos colonos que se encuentren en incumplimiento de pago de cuotas o cualquier otra obligación monetaria a su cargo; pero nunca podrá suprimir el uso de la voz que solicite algún colono.

13. La asamblea se desarrollará únicamente conforme al orden del día, las intervenciones relacionadas con los puntos sujetos a votación serán breves y concisos.

14. Los informes financieros y sus respectivas notas explicativas deberán ser revelados con anticipación en el sitio web para evitar dilaciones en el desarrollo de la asamblea, durante la cual, solo se responderán preguntas específicas sobre puntos concretos.

15. En asambleas abiertas, concedido el uso de la voz, el colono procurará no sobrepasar los 03 (tres) minutos de duración para exponer su planteamiento de forma clara y asertiva.

16. La asamblea general de colonos será grabada en registros digitales y deberá existir la posibilidad de acceder posteriormente a ellos.

17. En asambleas abiertas, en la sección de asuntos generales, se podrán plantear temas no considerados en el orden del día para que formen parte de una nueva convocatoria para ser discutidos en una asamblea posterior.

18. El acta de asamblea se asentará en el libro respectivo, y serán firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea, cuando se requiera deberán ser protocolizadas ante notario público e inscritas ante la autoridad competente.

19. Las resoluciones adoptadas en las asambleas generales serán publicadas en el sitio web para conocimiento de todos los colonos.

- CAPÍTULO IV - DE LA AUTORIDAD DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 10. Por acuerdo de la asamblea general de colonos, la administración, representación legal y defensa jurídica del fraccionamiento corresponde única y exclusivamente a la persona moral denominada Asociación de Colonos del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, Asociación Civil.

La asociación actuará como delegado y ejecutor de los acuerdos de la asamblea general de colonos del fraccionamiento.

Artículo 11. Por mandato de la asamblea general de colonos, la asociación deberá realizar las siguientes actividades:

- I. Representar legalmente al fraccionamiento ante toda clase de Autoridades, Federales, Estatales o Municipales, ya sean Administrativas, Judiciales, Legislativas, y ante toda clase de personas físicas o morales.
- II. Llevar el libro de registro de colonos que deberá contener:
 - a) Nombre completo y firma del colono;
 - b) Datos de identificación del inmueble;
 - c) El domicilio convencional, teléfono y correo electrónico que designe el colono para recibir notificaciones, documentos, datos e informes relacionados con los derechos y obligaciones derivados de este reglamento.

Toda notificación electrónica surtirá los mismos efectos legales como si se hubiera verificado de forma personal, bastará para ello, la certificación que al efecto realice el Secretario del Consejo Directivo de la Asociación;
- III. Publicar a más tardar el 20 (veinte) de diciembre de cada año, el plan de trabajo, presupuesto requerido y monto aprobado para el año subsiguiente de las cuotas ordinarias, extraordinarias y tasa de interés por incumplimiento del pago;
- IV. Cobrar mensualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias, intereses moratorios, gastos de ejecución, sanciones y demás accesorios legales.
- V. Llevar un sistema de contabilidad que produzca estados financieros aplicables a entidades con propósitos no lucrativos conforme a las Normas de Información Financiera.
- VI. Contratar la prestación de servicios profesionales independientes en materia jurídica y contable, así como pagar oportunamente los honorarios pactados;

- VII. Contratar personal administrativo y de mantenimiento calificado.
- VIII. Inscribir a los empleados en el régimen obligatorio del seguro social y cubrir todas las contribuciones fiscales que correspondan.
- IX. Pagar oportunamente los gastos comunes de administración, representación, defensa jurídica y mantenimiento del fraccionamiento.
- X. Dar a conocer semestralmente el estado de flujo de efectivo de los fondos de la asociación junto al listado de deudores morosos al corte.
- XI. Interponer demandas ante los tribunales competentes.
- XII. Presentar denuncias y querellas de carácter penal constituyéndose en coadyuvante del Agente del Ministerio Público otorgando el perdón en los casos que proceda.
- XIII. Interponer y desistirse de toda clase de juicios y recursos, inclusive del juicio de amparo para lo cual estará dotada de los poderes y facultades legales necesarios conforme a sus estatutos.
- XIV. Ejecutar los acuerdos de la asamblea general de colonos.
- XV. Gestionar obras de mantenimiento y mejora continua del fraccionamiento.
- XVI. Convocar y organizar las asambleas generales de colonos.
- XVII. Presidir las sesiones de las asambleas generales de colonos.
- XVIII. Verificar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento e imponer las sanciones que correspondan.
- XIX. En general, realizar todos los actos necesarios para cumplir la legislación aplicable.

- CAPÍTULO V - DEL OFICIAL DE VIGILANCIA

Artículo 12. Para vigilar que la asociación cumpla con las obligaciones establecidas en este reglamento, la asamblea general de colonos nombrará de entre los colonos a una persona honorable para fungir como un oficial de vigilancia que durará en su encargo tres años.

Los requisitos mínimos, son:

1. Estar al corriente del pago de cuotas y no contar con adeudos con la asociación.
2. Contar con una formación que le permita interpretar estados financieros.

3. No ser o estar vinculado a personas expuestas políticamente, controversiales o inhabilitadas para ejercer cualquier cargo público o actividad económica.

El oficial de vigilancia rendirá ante la asamblea general ordinaria de colonos un informe de observaciones de la información financiera que produzca la asociación. También podrá realizar propuestas de mejora o informar incidencias que en su caso detecte en el desempeño y operación de la asociación.

En casos relevantes de atención inmediata, el informe referido en el párrafo anterior será dado a conocer en el chat oficial del fraccionamiento para que los colonos puedan convocar a una asamblea general de colonos tendiente a solucionar el asunto, en su caso.

El oficial de vigilancia no tendrá más responsabilidad que la de actuar a verdad sabida y buena fe guardada.

- CAPÍTULO VI - CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Artículo 13. El pago de la contribución obligatoria de los colonos para cubrir los gastos de administración, representación legal, defensa jurídica y mantenimiento de áreas comunes del fraccionamiento, deberá efectuarse conforme lo siguiente:

- I. El colono pagará el importe mensual de las cuotas por cada lote tipo de hasta 450 metros cuadrados de terreno, ya sea que se encuentren subdivididos o no.
- II. El colono deberá enterar las cuotas a más tardar los días 10 (diez) de cada mes.
- III. Se cobrará un interés moratorio del 2.5 % (dos punto cinco por ciento) sobre el importe mensual de las cuotas por cada día de atraso.
Fracción Reformada, Asamblea Extraordinaria de Colonos 10-02-2023
- IV. El colono podrá efectuar el pago de las cuotas en efectivo, depósito bancario, transferencia de fondos o a través de terminal bancaria de la asociación.
- V. La asociación expedirá el recibo de pago de cuotas, que deberá conservar el colono para futuras aclaraciones.
- VI. Las cuotas ordinarias o extraordinarias no están sujetas a quita, compensación, excepciones personales, ni a ningún otro supuesto que pueda excusar su pago total en dinero;
Artículo Reformado, Asamblea Extraordinaria de Colonos 10-02-2023
- VII. Son cuotas ordinarias las necesarias para cubrir el presupuesto anual aprobado por la asamblea general de colonos.

- VIII. Las cuotas extraordinarias son partidas no incluidas en los presupuestos anuales. Se destinarán a cubrir gastos impostergables de atención inmediata o mejoras específicas.
- IX. El acta de asamblea general de colonos que acuerde la obligación de pago y monto de las cuotas anuales, será protocolizada ante notario público para los efectos del artículo 324, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Baja California Sur.

Artículo 14. Cuando se celebre un contrato de traslado de dominio de un inmueble ubicado dentro del fraccionamiento, el notario público que elabore la escritura respectiva solicitará al enajenante, la constancia de no adeudo de cuotas firmada por el secretario y tesorero de la asociación. El notario público hará constar en la escritura respectiva, a manera de declaración del adquirente, lo siguiente:

“Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, conocer el reglamento interior del fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, el plano oficial actualizado y la guía de diseño arquitectónico. En este acto, me obligo con la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, A.C a pagar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias en los términos y bajo las formalidades establecidas para tal efecto“.

La omisión de esta declaración se considerará infracción a este reglamento interior y concederá a la asociación el derecho de solicitar al notario público que protocolizó la enajenación que la haga constar en un acta aclaratoria con costo a cargo del adquirente.

Artículo 15. Para el cobro extrajudicial de adeudos, se estará a lo siguiente:

- I. Al segundo mes de adeudo, el tesorero de la asociación contactará, directa y verbalmente, al deudor y lo invitara a realizar el pago del adeudo.
- II. Al tercer mes de adeudo, el tesorero de la asociación requerirá por escrito, en presencia de dos testigos, al deudor y lo conminará a realizar el pago del adeudo.
- III. Al cuarto mes de adeudo, el tesorero de la asociación incluirá los datos del omiso en la lista de morosos y dará cuenta a los demás colonos para que constituidos en asamblea general requiera a los deudores para que en un plazo máximo de 07 días naturales regularicen su situación, previo al inicio del procedimiento de cobro coactivo.

Artículo Reformado, Asamblea Extraordinaria de Colonos 10-02-2023

Artículo 16. Para el cobro coactivo de adeudos, se estará a lo siguiente:

Transcurrido el plazo de 07 días naturales concedido por la asamblea general de colonos, la asociación elaborará el estado de liquidación de adeudos que exprese el monto de las cuotas, intereses moratorios, gastos de ejecución y sanciones por incumplimiento adeudadas, será firmado el tesorero y dos contadores públicos.

La asamblea general de colonos, en escritura pública, otorgó por anticipado su consentimiento de estar y pasar por el resultado de las partidas de cargo y data que

formule el contador designado por la asociación para deducir los saldos cobrables contenidos en el estado de liquidación de adeudos sin que sea lícito examinar y depurar las partidas que lo constituyen.

El estado de liquidación de adeudos consigna una obligación contractual incumplida, cierta, exigible y líquida que constituye título ejecutivo y trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil.

Para el cobro coactivo de los adeudos, las partes se sujetarán expresamente al juicio uniforme de contadores previsto en el artículo 426, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur.

Para la ejecución judicial de cobro coactivo bastará que el estado de liquidación de adeudos se acompañe de la copia certificada de la asamblea general de colonos que aprobó este reglamento interior y que determinó la cuantía de las cuotas, intereses, sanciones y demás accesorios legales a cargo de los colonos del fraccionamiento.

La asociación podrá formular demandas contra el colono ocupante no propietario, contra el propietario, o contra ambos, según considere conveniente.

La asociación decidirá si ejecuta el procedimiento de cobro coactivo de la cartera vencida en grupo de deudores o individualmente.

El deudor será emplazado a juicio en el domicilio convencional registrado en el libro de registro de colonos, o, en su defecto, siguiendo las reglas para el emplazamiento previstas en el derecho común.

Las cuotas adeudadas, intereses moratorios, gastos de ejecución, sanciones por incumplimiento y demás accesorios legales, seguirán siempre al dominio de los inmuebles, residencias, departamentos y comercios. Si el deudor transmite, cede, enajena o vende a terceros bajo cualquier título o figura jurídica se considera que el adquirente se subroga al pago de todos los adeudos asociados al inmueble o derechos fideicomisarios relacionados al bien raíz de que se trate.

La asociación iniciará en contra del colono que adeude más de treinta y seis meses de cuotas o incurra en violaciones graves al reglamento, un procedimiento legal que concluya en el remate de su propiedad en subasta pública para cubrir los adeudos, daños y perjuicios causados.

- CAPÍTULO VII -
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL USO, DENSIDAD E IMAGEN
URBANA

Artículo 17. El uso y densidad de las viviendas en el fraccionamiento serán tipo **residencial alto**.

El propietario de un inmueble para obtener autorizaciones para la subdivisión, fusión, construcción y/o remodelación de residencias deberá entregar a la asociación para su evaluación y dictamen, lo siguiente:

- I. Copia de la escritura pública que acredite la propiedad del inmueble.
- II. Constancia de no adeudo de cuotas firmada por el tesorero de la asociación.
- III. Solicitud firmada de revisión de proyecto arquitectónico que deberá ajustarse al reglamento de fraccionamientos, al reglamento de construcción y a la guía de diseño de construcción del fraccionamiento.
- IV. Presentar planos del proyecto arquitectónico y estructural, así como renders de la fachada.
- V. Cubrir la cuota de revisión de proyecto equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por la revisión de cada proyecto.
- VI. El tiempo de respuesta de revisión de planos será de 15 días hábiles.
- VII. Los colonos deberán acatar las observaciones y recomendaciones que en su caso reciban de parte de la asociación. En este supuesto, el plazo a que se refiere el punto anterior se duplicará para dar lugar a que se realicen las revisiones posteriores.
- VIII. Las autoridades, no podrán expedir uso de suelo, permisos o licencias, sin el visto bueno de la asociación, que se hará constar en los planos al estampar el sello oficial y la firma autógrafa de quienes participaron en la evaluación y dictamen, respectivo.

- CAPÍTULO VIII -
NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD E HIGIENE.

Artículo 18. Se establecen las siguientes normas:

- 1) El chat oficial solo podrá tratar asuntos de mejora, salubridad y seguridad del fraccionamiento. Los comerciales, propaganda ideológica, religiosa y política están prohibidos. No se permiten alusiones, memes u stickers irónicos u ofensivos. Habrá cero tolerancia con quienes inciten el odio, la discriminación o la violencia emocional, gráfica, escrita o verbal. El colono que realice tales actos será dado de

baja permanente y se le aplicará la sanción económica por infracción más alta que prevé este reglamento interior. Los colonos que aparezcan en la lista de morosos serán dados de baja del chat hasta que regularicen sus pagos. Los participantes nombrarán a un colono moderador del chat para el cumplimiento de esta disposición, quien deberá informar al Consejo Directivo de la Asociación de las irregularidades que detecte para los efectos y sanciones conducentes.

- 2) Se prohíbe el uso de aparatos de sonido estridente en áreas comunes y vialidades para evitar perturbar el orden y tranquilidad del fraccionamiento.
- 3) No se permiten juegos o prácticas deportivas en las vialidades de tránsito vehicular.
- 4) La asociación podrá demoler y/o recoger bienes mostrencos ubicados en vialidades y banqueta con cargo al colono que ocupe el inmueble en cuya acera se localicen tales artefactos o construcciones irregulares, además de la sanción que corresponda.
- 5) La asociación podrá retirar publicidad, letreros, u objetos que afecten la imagen o seguridad de áreas públicas.
- 6) Se prohíbe plantar, podar o alterar total o parcialmente árboles, plantas y arbustos de los camellones, cualquier intención de mejora o donativo deberá ser informado a la asociación para que resuelva lo conducente, y en su caso, instruya al personal de mantenimiento, quienes son los únicos autorizados para realizar dicha tarea. Los árboles ubicados en la banqueta que corresponde a algún colono son responsabilidad de éste, incluso si por la acción del viento caen, deberá retirarlos en un plazo máximo de 72 horas.
- 7) En el fraccionamiento sólo se permitirán animales domésticos que no estén prohibidos por las autoridades y que no impliquen peligro para los demás. Los propietarios de mascotas deberán mantenerlas sujetas todo el tiempo con su correa de seguridad, levantar y desechar en la basura las excrecencias producidas por sus animales a fin de mantener limpias vialidades, banquetas, camellones, jardines, parques y cualquier otra área de uso distinto al particular.
- 8) Utilizar bolsas de basura de tamaño mediano o grande, así como botes ligeros de basura para facilitar el trabajo del personal de recolección de basura municipal.
- 9) Las empresas de telefonía, internet y/o servicios digitales, deberán contar con autorización escrita de la asociación para realizar cableado u obras nuevas que impliquen una alteración a la infraestructura preexistente o imagen del fraccionamiento.
- 10) Los colonos deberán contar con estacionamientos suficientes al interior de su propiedad para satisfacer la demanda propia y de visitas regulares. Está prohibido estacionar vehículos de motor en la vía peatonal, así como, dejar embarcaciones, vehículos recreativos

- 11) Los visitantes son personas no residentes del fraccionamiento. En caso de infringir el reglamento interior, la asociación documentará el incidente para que el colono visitado responda de las sanciones económicas, reparación de daños y perjuicios que el visitante ocasione, en su caso.
- 12) Se prohíben letreros, lonas, anuncios o espectaculares en la fachada exterior de las viviendas del fraccionamiento.
- 13) Los colonos deberán mantener limpio el frente al inmueble que ocupan, esto es, banqueta, y hasta la mitad de la calle que les corresponda y en buen estado la fachada de su propiedad para fortalecer el ciclo de revalorización general del fraccionamiento.
- 14) Está prohibido tirar basura, tierra, grava, escombros en banqueta, camellones y áreas comunes. Cada colono es responsable de contratar y pagar el servicio particular de recolección por la basura o escombros que genere.

- CAPÍTULO IX - SANCIONES

Artículo 19. La contravención a las disposiciones de este reglamento interior, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones.

I.- Con multa por el equivalente a mínimo cinco y máximo diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el incumplimiento a lo dispuesto por artículo 18, incisos: B, C, D, E, F, H y M; así como la omisión por parte de los miembros del consejo directivo de la asociación respecto de las obligaciones señaladas en el artículo 11, fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX.

II.- Con multa por el equivalente a mínimo diez y máximo veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, fracciones I, II, III, IV; así como la omisión por parte de los miembros del consejo de dirección de las obligaciones señaladas en el artículo 11, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, X y XII; así como las contempladas en el artículo 13, fracciones II, V; y la omisión de las obligaciones que impone el artículo 14.

III.- Con multa por el equivalente a mínimo veinte y máximo treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el incumplimiento de lo dispuesto artículo 18 incisos A, G, J, L y N; así como la omisión por parte de los miembros del consejo de dirección de la asociación de las obligaciones señaladas en el artículo 11, fracciones IX y X y de la omisión por parte del Comisario del fraccionamiento de las obligaciones señaladas en el artículo 12.

En los casos de reincidencia, se aplicará hasta el doble del máximo de la sanción originalmente impuesta.

Las sanciones antes referidas se aplicarán independientemente de las que impongan las autoridades competentes por violación de otras disposiciones aplicables.

- CAPÍTULO X - MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 20. Para la solución de conflictos se establece el siguiente procedimiento:

- I. **Conciliación:** Es una forma amigable de solución de problemas suscitados entre dos o más partes en disputa, con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades. El afectado expondrá el problema a la otra persona involucrada para llegar a un acuerdo estando ellos dos solos, si el conflicto no se soluciona, el afectado iniciará el proceso de mediación.
- II. **Mediación:** El afectado expondrá el problema a la asociación para que cite a la otra parte involucrada en el conflicto en lugar, fecha y hora determinada estando dos miembros del consejo directivo de la asociación como testigos, a fin de que ofrezcan pruebas y alegatos para llegar a un acuerdo de voluntades y dar por terminado el conflicto; si el problema no se soluciona, a petición del interesado, la asociación levantará y firmará un acta circunstanciada de los hechos para los fines legales a que haya lugar.
- III. **Litigio:** Enfrentamiento judicial que da lugar a un juicio. En un litigio se trata de resolver un conflicto de intereses entre dos partes con un interés opuesto ante los tribunales competentes. La asociación deberá entablar las acciones litigiosas necesarias para salvaguardar los derechos del fraccionamiento contra terceros, sean autoridades o particulares, incluso contra colonos infractores.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente reglamento interior entrará en vigor el día siguiente de su aprobación y se dará a conocer a través del sitio web y chat oficial del fraccionamiento.

SEGUNDO.- Se abroga cualquier reglamento interior que se oponga o haya sido expedido con anterioridad.

TERCERO.- Los inmuebles de uso comercial y/o de servicios, oficinas privadas o de gobierno o consultorios médicos existentes en el fraccionamiento funcionarán conforme a los permisos y autorizaciones expedidos con anterioridad a la vigencia del presente reglamento interior, pero las modificaciones que ocurran a partir de la vigencia de este cuerpo de normas se deberán ajustar al mismo.

CUARTO.- De conformidad al artículo 6, del Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California Sur, el uso del fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz es vivienda unifamiliar **sin permitir la inclusión de áreas comerciales y/o de servicios**; por tanto, las cuotas ordinarias, extraordinarias o especiales de colonos que destinen inmuebles para uso comercial, oficinas privadas o de gobierno, consultorios médicos, hostales o cualquier tipo de hospedaje dado a conocer en plataformas digitales **pagarán**

el doble de la cuantía determinada para colonos de uso residencial, **por cada uno** de los departamentos, consultorio u oficina que ocupe, sin importar la superficie del lote de terreno en el que se encuentren las construcciones antes indicadas.

QUINTO.- Los proveedores de servicios, tales como: agentes inmobiliarios, constructoras y empresas de seguridad privada que presten servicios a colonos dentro del fraccionamiento, se registraran en la asociación y cubrirán semestralmente una contribución especial equivalente a diez punto cuatro veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

SEXTO.- La asociación podrá solicitar a los colonos que exhiban los permisos de funcionamiento comercial, licencias y/o autorizaciones de uso de suelo para verificar su legalidad y en cualquier tiempo podrá solicitar la revocación o nulidad ante la autoridad o tribunal competente, si así lo estima necesario, sin que dicha acción deba someterse a consulta de la asamblea general de colonos.

SÉPTIMO. La asociación deberá acudir ante las autoridades y dependencias competentes para uniformar la nomenclatura oficial y código postal que corresponde al fraccionamiento.

OCTAVO.- La asociación deberá inscribir este reglamento interior ante el organismo del Ayuntamiento responsable del desarrollo urbano en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles a partir del día siguiente al de su aprobación.

DADO EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO CIUDAD EL RECREO LA PAZ. En La Paz, Baja California Sur, a los once días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

Presidente de la Asamblea General Extraordinaria de Colonos del fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz. **Beatriz Haro Estrop.** - Rúbrica.

Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Colonos del fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz. **Malcolm Neil Shroyer Schoen.** - Rúbrica.

Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, A.C.- **Hilda Beatriz Partida Escoboza.** - Rúbrica.

Secretario del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, A.C.- **Patricia Alejandra Hernández Cosío.**- Rúbrica.

Tesorero del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, A.C.- **Fabricio González Rodríguez .-** Rúbrica.

NOTA INFORMATIVA

CUOTAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE COLONOS

Asamblea General Extraordinaria de Colonos del 11 de febrero de 2022.

Punto Siete. El presidente de la asamblea concedió el uso de la voz al Tesorero del Consejo Directivo de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Ciudad El Recreo La Paz, A.C; el C.P.C Fabricio González Rodríguez, expresó que el monto para el pago de la contribución obligatoria de los colonos y prestadores de servicios necesario para cubrir los gastos de administración, representación legal, defensa jurídica y mantenimiento de áreas comunes del fraccionamiento, es el siguiente:

- A) **Cuota mensual ordinaria para colonos uso residencial:** El equivalente a 5.2 (cinco punto dos) veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
- B) **Cuota mensual ordinaria para colonos con uso distinto al residencial:** El equivalente a 10.4 (diez punto cuatro) veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
- C) **Cuota semestral ordinaria para prestadores de servicios en el fraccionamiento :** El equivalente a 10.4 (diez punto cuatro) veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.